

1501443-52.2020.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... local dos fatos é conhecido ponto de tráfico, avistaram o réu em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. Relataram que ao se aproximarem o réu tentou se evadir, mas o abordaram. Narraram que localizaram a quantia de R\$ 50,00 no bolso do réu, o qual confessou o tráfico e indicou que guardava as drogas em um cano fixado em um muro. Falaram que verificaram o cano e encontraram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

1501443-52.2020.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501443-52.2020.8.26.0537

2020/001198

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENIS LIMA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

DENIS LIMA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 13 de agosto de 2020, por volta das 14:30 horas, na Passagem Verde Mar, altura do nº 10, Bairro Vila Nogueira, adquiriu, tinha em depósito e guardava, para consumo de terceiros, maconha e cocaína, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Foi concedida liberdade provisória ao acusado, mediante a imposição de medidas cautelares, por decisão de Juiz de plantão (fls. 54/56).

A defesa prévia foi apresentada (fls. 85/86), sendo recebida a denúncia em 21.01.22 (fls. 88/89). Tendo em vista que em razão da pandemia (Coronavírus/Covid-19) foi instituído o Sistema de Trabalho Remoto em Primeiro Grau, bem como determinada a suspensão das audiências presenciais no período de 25 de março de 2020 a 18 de fevereiro de 2022 (Provimentos CSM n.º 2549/20, n.º 2554/20, n.º 2556/20, n.º 2560/20, n.º 2561/20, n.º 2563/20; Provimentos da Presidência n.º 2575/20, n.º 2580/20 e CSM n.º 2583/20, n.º 2587/21, n.º 2596/21, n.º 2605/21, n.º 2612/21, n.º 2613/21, n.º 2616/21, provimento CSM n.º 2618/21, n.º 2624/21, n.º 2629/21, n.º 2645/21 e n.º 2646/22) e considerando as diretrizes estabelecidas pelo

provimento CSM n.º 2564/2020, que disciplina o retorno gradual do trabalho presencial do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, foi designada audiência virtual (Comunicado CG 284/2020, Resolução 314 do CNJ e Provimento CSM 2557/20). Na instrução foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes, ocorrendo desistência quanto à faltante. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.ª Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com fixação de regime aberto, a redução do art. 33, § 4.º por ser primário, a substituição por restritiva de direitos e perda do dinheiro apreendido.

O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência ou em caso de eventual condenação, que sejam consideradas a confissão e a primariedade, a aplicação da redução do art. 33, §4.º, fixação de regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 05), o réu confessou que estava no local vendendo drogas. Informou que as drogas apreendidas eram de sua propriedade. Em juízo, confessou a prática do crime, alegando que o fez pois estava sem conseguir serviço, nem "bicos". Faz "bicos" como entregador de móveis. Nunca foi processado. Nada tem contra os policiais.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 03/04), disseram que o local dos fatos é conhecido ponto de tráfico, avistaram o réu em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. Relataram que ao se aproximarem o réu tentou se evadir, mas o abordaram. Narraram que localizaram a quantia de R\$ 50,00 no bolso do réu, o qual confessou o tráfico e indicou que guardava as drogas em um cano fixado em um muro. Falaram que verificaram o cano e encontraram uma pochete contendo drogas.

Cléber (policial), em juízo, informou que o local é conhecido como ponto de tráfico, abordaram o réu e em seu poder apreenderam dinheiro trocado. O réu confessou o tráfico e indicou onde estavam as drogas, as quais foram localizadas escondidas em um cano. Informou que o réu confessou informalmente e na delegacia. Não conhecia o réu anteriormente.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Marcos.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 10/11 - 26 papelotes de maconha e 40 papelotes de cocaína) e diversidade (maconha e cocaína), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em porções, que foi apreendido dinheiro, não sendo provada a sua procedência, que o réu confessou na fase policial e em juízo, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade de drogas se não fosse traficante.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciado pelas condutas de adquirir, ter em depósito e guardar.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do réu (26 papérolas de maconha e 40 papérolas de cocaína) demonstram que se destinava ao tráfico.

Assim, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 16/18) e laudo definitivo (fls. 113/115).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é primário (fls. 103/105).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica do acusado. Deixo de diminuir a pena pela confissão porque já foi aplicada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Diminuo a pena de 2/3, posto que o réu é primário (art. 33, §4.º), não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, §4.º), observando, ainda, que o M.P. concordou com tal redução.

O regime inicial de cumprimento da pena será excepcionalmente o aberto (art. 33, 2.º, "c" e §3.º, do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012), porque o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais, demonstrando que foi um fato isolado em sua vida, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO DENIS LIMA DA SILVA à pena de 01 (UM) ANO e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO e 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Considerando a redação do art. 44, §2.º, do Código Penal, bem como o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta. A substituição por multa não foi aplicada, porque insuficiente para punir o crime e diante da situação econômica do réu.

A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).

A substituição é cabível, pois o acusado não é reincidente em virtude da prática do mesmo crime (art. 44, §3.º, do Código Penal) e a medida é recomendável, uma vez que o presente crime não envolve violência ou grave ameaça à pessoa.

O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que é primário e após a substituição legal foram cominadas apenas penas de multa e restritiva de direitos e respondeu o processo solto.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 10 e 99) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Quanto ao estojo apreendido (fls. 10/11) e já periciado (fls. 109/112), tendo em vista que não possui valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos, podendo ser eliminado.

Em relação ao celular apreendido (fls. 16; 94/95) não há provas nos autos de que era utilizado ou fosse proveito do tráfico, pelo que oficie-se, oportunamente, informando que não interessa mais ao feito e que decorrido o prazo do art. 123 do CPP poderá ser dado o destino pertinente.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração total da droga, providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, §4.º, da Lei n.º 11343/06).

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.
Diadema, 03 de fevereiro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA